



PUTUSAN
Nomor 3808 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NOERIL binti TAKBIR, bertempat tinggal Jalan Karang Menjangan, Nomor 95, RT 007, RW 007, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Wibowo & *Partners*, beralamat di Jalan Rungkut XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

TRIFANTO bin TAKBIR, bertempat tinggal di Jalan Karang Menjangan, Nomor 95, RT 007, RW 007, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Marsono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Marsono & *Partners*, beralamat di Jalan Rungkut Harapan K/14, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

- 1. NOERWATI binti TABIR**, bertempat tinggal di Jalan Kapten Dharmosugondo, RT 003, RW 002, Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
- 2. NOTARIS FELICIA IMANTAKA**, beralamat di Jalan Dharmahusada Indah II, Nomor 12, Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3808 K/Pdt/2024



3. **DANIEL SUWONDO, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Karang Manjangan II, Nomor 12-14, RT 002, RW 007, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: D. Heru Wismanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Dwi-Heru & Rekan*, beralamat di Jalan Imam Bonjol 23 A, Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022;
4. **NUR KHALIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Karang Menjangan, Nomor 95, RT 007, RW 007, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Marsono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Marsono & *Partners*, beralamat di Jalan Rungkut Harapan K/14, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023;
5. **NOTARIS DHARMA BUDIMAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kayoon, Nomor 38 D, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan:
 - Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli pada tanggal 16 Agustus 2017 antara Tergugat dan Turut Tergugat III;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3808 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Akta Jual Beli tertanggal 16 November 2017 antara Tergugat dan Turut Tergugat III;

Adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan adalah 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 704/K seluas $\pm 181 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh satu meter persegi), Gambar Situasi tanggal 25 Februari 1984 Nomor 3758/1984 yang terletak di Jalan Karang Menjangan V/25, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya dengan batas-batas :

- Utara : rumah Bapak Kayanon;
- Selatan : Jalan Karang Menjangan V (Karang Menjangan Gang V);
- Timur : Jalan Karang Menjangan VI (Karang Menjangan Gang VI);
- Barat : rumah Bapak Nono Supriyadi;

Adalah sebagai objek sengketa;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat meminjam dan menggadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor 704/K seluas $\pm 181 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh satu meter persegi) Gambar Situasi tanggal 25 Februari 1984 Nomor 3758/1984 yang terletak di Jalan Karang Menjangan V/25, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya dengan batas-batas:

- Utara : rumah Bapak Kayanon;
- Selatan : Jalan Karang Menjangan V (Karang Menjangan Gang V);
- Timur : Jalan Karang Menjangan VI (Karang Menjangan Gang VI);
- Barat : rumah Bapak Nono Supriyadi;

Milik Almarhum Sikin bin Guntoro dan tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada keadaan semula atas nama Almarhum Sikin bin Guntoro adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan segala perbuatan hukum maupun surat-surat yang lahir dari perbuatan Tergugat dan Tergugat III ataupun pihak lain atas objek sengketa tanpa ijin Penggugat, adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3808 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun juga;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I s.d Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* (*diskualifikasi in person*);
2. Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Kelurahan Mojo seluas $\pm 181 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh satu meter persegi), Gambar Situasi Nomor 3758/1984 tanggal 25 Februari 1984 yang terletak di Jalan Karang Menjangan V/25, RT 005 RW 007, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atas nama Daniel Suwondo, S.E., dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3808 K/Pdt/2024



Utara : rumah Bapak Kayanon;

Selatan : Jalan Karang Menjangan V (Karang Menjangan Gang V);

Timur : Jalan Karang Menjangan VI (Karang Menjangan Gang VI);

Barat : rumah Bapak Nono Supriyadi;

3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan tanpa dasar hukum atau alasan hukum dengan tujuan untuk menghambat proses eksekusi objek sengketa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, yang apabila dinilai dengan uang seluruhnya sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Penggugat Rekonvensi tidak dapat menikmati objek sengketa *a quo* jika dihitung dengan harga objek sengketa sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil:

Penggugat Rekonvensi kehilangan kesempatan untuk menikmati, memanfaatkan dan menyewakan objek sengketa dan terganggunya ketenangan hidup yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setiap harinya atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat Rekonvensi, melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau mengadakan upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3808 K/Pdt/2024



Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan tugas dan kewajibannya selaku PPAT dengan tepat dan benar;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor 210/2017 tertanggal 16 November 2017 yang dibuat oleh Dharma Budiman, S.H., (Penggugat Rekonvensi) selaku PPAT;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi yaitu dengan mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi tanpa didasari dengan dasar atau alasan hukum yang sah dan mengakibatkan kredibilitas Penggugat Rekonvensi selaku PPAT menjadi turun karena adanya gugatan atas Akta PPAT yang dibuatnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, yang apabila dinilai dengan uang seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:

Penggugat Rekonvensi harus melakukan pengurusan dokumen-dokumen, yang apabila dinilai uang adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil:

Penggugat Rekonvensi kehilangan waktu dan tenaga untuk mengurus adanya gugatan dan terganggunya ketenangan hidup



yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setiap harinya atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat Rekonvensi, melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau mengadakan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara; Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 441/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 25 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Mengatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

C. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.452.000,00 (tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 638/PDT/2023/PT SBY., tanggal 1 November 2023;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 November 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 441/Pdt.G/2022/PN.Sby *Juncto* Nomor 638/PDT/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat sebagaimana tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 638/PDT/2023/PT SBY., tanggal 1 November 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 441/Pdt.G/2022/PN Sby., yang diputus tanggal 25 Juli 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dengan Mengadili Sendiri

Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 27 April 2022 yang didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 April 2022 di bawah register Perkara Nomor 441/Pdt.G/2022/PN Sby; Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta melalui Majelis Hakim Agung RI pada Mahkamah Agung RI di Jakarta yang memeriksa dan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3808 K/Pdt/2024



mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi III dan Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2024 dan 28 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat Konvensi dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa, sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa objek sengketa telah ditentukan statusnya sebagaimana putusan perkara Nomor 966/Pdt.G/2018/PN Sby antara Daniel Suwondo, S.E., sebagai Penggugat melawan Trifanto dan Nyonya Nur Kalimah sebagai Tergugat I dan II yang terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang telah dimohonkan eksekusinya berdasarkan Penetapan Nomor 22/EKS/2022/PN Sby *Juncto* Nomor 966/Pdt.G/2018/PN Sby tertanggal 11 April 2022 sehingga berdasar dan beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3808 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NOERIL binti TAKBIR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NOERIL BINTI TAKBIR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3808 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3808 K/Pdt/2024